

N. 411



CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI
**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 ([DEL 730/2024](#) e [allegato](#)), esecutivo dal 29 dicembre 2024.

INDICE

TITOLO I - PARTE GENERALE	1
SEZIONE I - disposizioni generali	1
Articolo 1 - Principi e finalità	1
Articolo 2 – Definizioni.....	1
Articolo 3 - Rapporti con altre fonti e con i regolamentari della Città	4
Articolo 4 - Centrali di committenza	5
SEZIONE II - competenze e attribuzioni degli organi dell'ente	5
Articolo 5 - Competenze degli Organi politici	5
Articolo 6 - Competenze del Segretario Generale.....	6
Articolo 7 - Competenze dei Dirigenti.....	6
Articolo 8 - Attribuzioni dei Dipartimenti, delle Divisioni, dei Servizi e delle Circoscrizioni per l'acquisto di beni, servizi e lavori.....	6
SEZIONE III - disposizioni comuni	8
Articolo 9 - Pubblicità e trasparenza.....	8
Articolo 10 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi	8
TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	10
SEZIONE I - modalità di negoziazione	10
Articolo 11 - Responsabile Unico del Progetto	10
Articolo 12 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.....	10
Articolo 13 - Ricorso al MEPA e mercati elettronici	11
Articolo 14 - Affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Modalità di negoziazione e principio di rotazione.....	12
Articolo 15 - Controllo sul possesso dei requisiti.....	13
SEZIONE II - sponsorizzazioni.....	14
Articolo 16 - Oggetto della sponsorizzazione	14
Articolo 17 - Regime fiscale.....	14

SEZIONE III - seggio e commissione di gara	15
Articolo 18 - Composizione del Seggio o della Commissione per affidamenti mediante procedura negoziata con o senza pubblicazione di bando di competenza dei Servizi	15
Articolo 19 - Composizione del Seggio di Gara nelle procedure aperte e ristrette con il criterio del prezzo più basso	16
Articolo 20 - Composizione della Commissione di gara nelle procedure aperte e ristrette con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.....	16
Articolo 21 - Composizione della Commissione di Gara per le alienazioni	17
Articolo 22 - Composizione del Seggio o della Commissione di Gara in caso di Centrale di Committenza	17
Articolo 23 - Composizione della Commissione di gara nelle concessioni	18
Articolo 24 - Composizione delle Commissioni di Gara per altre procedure.....	19
Articolo 25 - Nomina e funzionamento delle Commissioni e dei Seggi.....	19
Articolo 26 - Remunerazione di componenti delle Commissioni esterni all'Amministrazione quando il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	20
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE	21
Articolo 27 - Stipulazione degli atti negoziali.....	21
Articolo 28 - Forma della stipulazione.....	22
Articolo 29 - Depositi cauzionali provvisori.....	22
Articolo 30 - Depositi cauzionali definitivi.....	23
Articolo 31- Adempimenti conseguenti alla stipulazione.....	23
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI	24
SEZIONE I - adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti.....	24
Articolo 32 - Subappalto.....	24
Articolo 33 - Modifiche contrattuali in corso di esecuzione.....	24

Articolo 34 - Verifica di conformità per acquisto di beni e servizi - Modalità e termini	24
Articolo 35 - Collaudi ed agibilità di opere pubbliche	25
Articolo 36 - Divieto di cessione del contratto di appalto	25
TITOLO V - DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	26
Articolo 37 - Obbligo di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei Contratti Pubblici	26
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	26
Articolo 38 - Entrata in vigore, aggiornamenti, rinvio ad altre disposizioni	26
ALLEGATO 1.1 - PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO FINALIZZATE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI	27
ALLEGATO 1.2 - COMPETENZE D'ACQUISTO BENI E SERVIZI DEL SERVIZIO ECONOMATO	33

TITOLO I - PARTE GENERALE

SEZIONE I - disposizioni generali

Articolo 1 - Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale della Città, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti Pubblici.
2. La predetta attività, che comprende le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, deve essere realizzata con la massima tempestività ed il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto del principio di risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato nonché dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza nell'osservanza dei principi fondamentali comunitari e costituzionali e delle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia per quanto applicabili agli enti locali.
3. Anche al fine di dare piena attuazione ai principi enunciati nel comma precedente, gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara della Città, compresi gli affidamenti diretti, devono osservare il "Patto di integrità delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali", allegato al presente regolamento sotto il n. 1.1, per farne parte sostanziale e integrante. Esso viene richiamato nei bandi di gara e negli inviti; l'impegno all'osservanza del medesimo deve essere attestato nell'istanza di partecipazione alle gare, nonché in ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'appaltatore.
4. La Città promuove altresì la conclusione di accordi, intese, convenzioni e/o forme di collaborazione con autorità pubbliche e soggetti che svolgono istituzionalmente attività di contrasto all'illegalità.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - per “D.Lgs. n. 36/2023” o “Codice” il complesso di disposizioni contenuto nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e nei relativi allegati;
 - per “Appalti Pubblici” i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la Città e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

ALLEGATO 1.2 - COMPETENZE D'ACQUISTO BENI E SERVIZI DEL SERVIZIO ECONOMATO

ELENCO CLASSI MERCEOLOGICHE

BENI

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
Arredi	
	Ufficio
	Biblioteche
	Per esterno
	Per comunità, Istituti
Complementi di arredo	
	Specchi
	Lampade
	Tende
	Segnaletica
Elettrodomestici	
	Industriali
	Uso domestico
	Audio e video
	Fotografia
Attrezzature	
	Ferramenta e utensileria
	Sistemi eliminacode
	Per impianti sportivi
	Bandiere
Sicurezza	
	D.P.I.
	Cassette pronto soccorso
	Ausili per disabili
	Arredi prescrizione D.Lgs. 81/2008
	Prodotti chimici piscine
Carta e Cancelleria	
	Standard stampa uso ufficio (A3/A4)
	Speciale e Grandi formati uso riprografia
	Cancelleria
	Materiale consumo servizio elettorale

Stampati	
	Manifesti e locandine
	Vari per servizio elettorale
	Bollettari e Registri
Vestiario e calzature	
	Di rappresentanza
	Da lavoro
Biancheria	
	Asili e materne
	Istituti e comunità
	Emergenza freddo
Abbonamenti	
	Giornali e riviste specializzate cartacee
	Giornali e riviste specializzate on-line
Buoni benzina	
	Buoni uso auto propria personale autorizzato servizio ispettivo
	Buoni uso auto propria personale autorizzato servizio elettorale

SERVIZI

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
Pulizia ordinaria e straordinaria	
	Immobili uso ufficio (depositi, archivi, magazzini) ad esclusione degli immobili scolastici
	Biblioteche e musei
	Impianti sportivi (palestre scolastiche e piscine)
	Disinfestazioni e sanificazioni
	Presidio mobile
Ristorazione	
	Buoni pasto dipendenti e aventi diritto
	Pasti utenti Servizi sociali
	Distributori automatici bevande ed alimenti
Manutenzioni	
	Arredi
	Elettrodomestici
	Attrezzature ed ausili
	Sistemi eliminacode
	Tende
	Macchine da ufficio
Noleggio	
	Fotocopiatori e macchine per ufficio
	Audiovideo
	Elettrodomestici
	Attrezzature e macchinari
Lavanolo	
	Scuole infanzia
	Istituti di ricovero
	Bagni pubblici
	Emergenza freddo
Pubblicazioni	
	Inserzioni legali procedure gara
Servizio elettorale	
	Allestimento, disallestimento e pulizia seggi